

1509379-17.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 14ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/09/2022
... a esse crime, a absolvição é de rigor.
Do roubo
Quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes da subtração do bem descrito na denúncia; a vítima foi categórica ao confirmar o assalto sofrido.
No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que o acusado efetivou o roubo circunstanciado.
Neste sentido, a vítima foi coerente em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
14ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1509379-17.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1509379-17.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ERIK GEAN FREITAS DOS ANJOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Erik Gean Freitas dos Anjos, qualificado nos autos na fl. 20, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, e artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e VII, ambos do do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, por três vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque entre os dias 20/abril/2022, por volta das 21h30, nesta cidade, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros oito indivíduos ainda não identificados, teria subtraído, para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, uma bicicleta, cor preta, aro 29, de propriedade da vítima Tarciano Bezerra Caiano; consta, outrossim, que no dia 22/abril/2022, por volta das 22h30, na Avenida São Miguel, 3800, Vila Norma, nesta cidade, Erik Gean Freitas dos Anjos previamente

ajustado e com unidade de desígnios com os adolescentes Alex Dias da Cunha (17 anos), Andeson Nascimento da Silva (16 anos) e Anderson de JesusVELOZO (13 anos) e outros sete indivíduos ainda não identificados, teria subtraído, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, uma bicicleta, cor verde, aro 29, pertencente à vítima Flávio Schiappadini; consta por fim que, no mesmo dia, hora e local e circunstâncias, Erik Gean Freitas dos Anjos teria corrompido ou facilitado a corrupção dos adolescentes Alex Dias da Cunha (17 anos), Anderson Nascimento da Silva (16 anos) e Anderson de JesusVELOZO (13 anos), com eles praticando infração penal.

Consta da denúncia que, no dia 20/abril/2022, por volta das 21h30, o réu, conluiado com outros nove indivíduos ainda não identificados, arrombou o portão de entrada da casa da vítima Tarciano e de seu interior subtraiu a bicicleta de cor preta, aro 29; na posse do bem, todos se evadiram; no dia 22 de abril de 2022, o ora denunciado, previamente conluiado com sete coautores ainda não identificados para a prática de crime patrimonial e com unidade de desígnios com os adolescentes Alex, Anderson e Anderson de Jesus, na posse da bicicleta cor preta, aro 29, subtraída dois dias antes, e com auxílio dos demais coautores, cercou o ofendido Flávio que pedalava uma bicicleta de cor verde, aro 29, arremessou uma pedra contra esta última, exigindo que entregasse o referido bem; nesse contexto, com a vítima subjugada e temendo por sua integridade física, entregou a bicicleta ao denunciado, que rapidamente se evadiu do local juntamente dos demais coautores e menores; instantes depois, o ofendido logrou acionar uma viatura da Polícia Militar que patrulhava na região e informou o ocorrido; ato contínuo, os policiais militares passaram a diligenciar nos arredores e, na Avenida São Miguel, lograram encontrar cinco indivíduos na posse de três bicicletas, uma delas semelhante às características informadas pela vítima; quando da abordagem, um dos suspeitos logrou se evadir, mas o ora acusado foi capturado, juntamente com os adolescentes; em busca pessoal, nada de ilícito foi com eles encontrado; ao ser questionado, o investigado confessou informalmente a subtração da bicicleta da cor preta, aro 29, subtraída de uma residência e o delito de roubo, relacionado à bicicleta da cor verde, aro 29; preso em flagrante delito, o averiguado foi levado à Delegacia de Polícia, local em que foi reconhecido pela vítima Flávio como sendo um dos autores do delito de roubo.

A denúncia (fls. 72/74) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/48) e foi recebida em 03/maio/2022 (fls. 76/78).

Regularmente citado/notificado (fl. 93), o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 107).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams) e o réu interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas Alegações Finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa pediu pela improcedência da ação em todos os crimes; em relação ao furto, por não haver prova que o coloque na cena do crime; em relação ao roubo, as provas não indicam sua efetiva participação no delito, não sendo suficiente o reconhecimento do ofendido em juízo; em pedido subsidiário, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da continuidade delitiva, fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena. É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos crimes de roubo e corrupção de menores restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/14), além da prova oral colhida.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos nesses dois delitos.

Ao ser interrogado em juízo, o denunciado Erik Gean Freitas dos Anjos, 18 anos, negou a acusação do furto da bicicleta; após dois dias, foi detido com os meninos; viu quando eles seguravam a vítima para roubar a bicicleta; ainda tentou ajudar o ofendido; viu duas bicicletas quando chegou ao DP (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

O ofendido Tarciano Bezerra Caiano disse ue estava em casa quando ouviu barulho no portão; eles pegaram a bicicleta e saíram; a polícia foi acionada e recuperada depois de algum tempo; visualizou umas 11 pessoas furtando; para invadir eles quebraram o portão automático; não conseguiu reconhecer o réu por que não chegou a ver os furtadores (áudio sistema SAJ).

A vítima Flávio Schiappadini disse que, ao retornar de um curso, na via dos fatos, um grupo de "moleques" o abordou, mandando que descesse da bicicleta; na sequência, um deles jogou uma pedra contra o peito do depoente; eles correram, momento em que uma viatura passou e o depoente foi atrás dele; recuperou a bicicleta depois de uns 30 minutos; ao todo eles estavam em 10 pessoas; através do Teams, reconheceu o réu como sendo um dos roubadores; foi ele que mandou que descesse a bicicleta; lembra-se que um deles estava em uma outra bicicleta; na verdade, eram várias bicicletas (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

O depoente Luiz Fernando Gomes Belshoff, policial militar, disse que se deparou com a vítima e depois abordou o réu; o ofendido reconheceu o acusado como sendo seu agressor; no momento da prisão, o réu confessou a participação no roubo da bicicleta (áudio sistema SAJ).

A testemunha Davi Fonseca dos Santos da Silva, também policial militar, ratificou, na íntegra, o depoimento do colega de farda, em especial, o momento em que esteve com a vítima que narrou como sofreu o assalto, sendo que, após ter entregue a bicicleta, alguém atirou uma pedra contra o ofendido; no momento da prisão, o réu confessou sua participação no roubo da bicicleta (áudio sistema SAJ).

Do furto

Diante das provas produzidas, resta dúvida a respeito da participação do réu nesse crime, isso porque, apesar da materialidade incontestada, não há prova madura que coloque o acusado na cena do crime.

A vítima Tarciano não reconheceu o réu em juízo nem na fase inquisitiva. Ao narrar o crime, disse que, após ouvir barulho, viu cerca de onze pessoas fugindo com sua bicicleta.

Assim, por não ter restado cabalmente demonstrada a participação do réu no delito de furto, quanto a esse crime, a absolvição é de rigor.

Do roubo

Quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes da subtração do bem descrito na denúncia; a vítima foi categórica ao confirmar o assalto sofrido.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que o acusado efetivou o roubo circunstanciado.

Neste sentido, a vítima foi coerente em suas declarações ao narrar o ocorrido, bem como ao reconhecer o acusado em juízo, bem como ao descrever a conduta do réu no evento: foi ele que mandou que descesse da bicicleta.

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narra-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra do ofendido, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

No sentido do valor da palavra da vítima, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade – Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Causas de aumento devidamente comprovadas pela prova oral – Pena e regime que não comportam modificação – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1537610-11.2019.8.26.0050; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Réu reconhecido pela vítima do roubo – Palavra

da vítima - Validade - Condenação mantida - Pena criteriosamente estipulada - Regime fechado adequado ao caso - Recurso improvido (voto n.º 43134). (TJSP; Apelação Criminal 0083068-96.2017.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Não resta qualquer dúvida de que a qualificadora do uso de arma branca (§ 2º, inciso VII) restou comprovada.

A palavra da vítima que afirmou que foi utilizada arma branca (pedra) na empreitada criminoso reveste-se de relevante valor probatório e consiste em elemento seguro para o convencimento condenatório. O ofendido narrou que a pedra foi lançada em seu peito.

Nesse sentido, em casos análogos:

APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - Sentença condenatória - Preliminar de nulidade em virtude do reconhecimento violar a regra contida no artigo 226 do Código de Processo Penal - Absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Reconhecimentos do réu realizado com a supervisão da autoridade constituída - O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera recomendação -- Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res - Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico - Arma branca - Pedra - tipificado pela potencialidade ofensiva do objeto - Prova convincente - Configuração da majorante - Prova convincente - Circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal configurada, diante de sua natureza objetiva - Pena e regime adequada e proporcionalmente fixados - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1503490-44.2020.8.26.0037; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021)

Apelação Criminal - ROUBO AGRAVADO - Conjunto acusatório suficiente para manter a condenação. Depoimento e reconhecimento pessoal da vítima - Arma branca - Pedra - Reconhecimento da majorante - Objeto contundente apto a provocar ferimentos - Penas - Redimensionamento - Necessidade - PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (TJSP; Apelação Criminal 0005896-06.2016.8.26.0635; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/03/2017; Data de Registro: 24/03/2017)

Os depoimentos acima estão em perfeita simetria com as demais provas colhidas nos autos, restando comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado consumado. A Súmula 582, STJ colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Da corrupção de menor

Também ficou caracterizado o delito de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B, da lei especial.

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, aclarado através da Súmula 500, terminou de vez com a dúvida relativa a natureza do delito de corrupção de menor, indicando ser ele formal: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Assim, também pelo segundo crime o acusado deverá ser responsabilizado, isso porque restou comprovado nos autos a participação efetiva dos infantes Alex, Anderson de Jesus e Anderson Nascimento no crime.

Assim, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida em juízo procede totalmente. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas.

Em que pese o esforço da Defesa, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre o acusado. É o quanto basta à condenação.

Note-se que, não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa levar este Magistrado a crer que as vítimas tenham falseado a verdade, imputando ao réu, falsamente, o crime.

Destarte, há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. Assim, conclui-se que o acusado realizou condutas antijurídicas, subsumíveis em tipos penais e, ante sua culpabilidade, impõem-se à condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não milita quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Cód. Penal.

O réu é primário, sendo que as demais diretrizes do artigo 59 lhe são favoráveis (fl. 54).

Do roubo

Atento aos motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, deixo de reconhecer a atenuante da menoridade, uma vez que a pena foi fixada em seu mínimo legal.

Sobre essa pena incidirá o acréscimo de 1/3 (um terço) referente às duas qualificadoras, chegando-se a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias multa.

Da corrupção

Observando-se os mesmos critérios acima mencionados, fixo a pena base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, aumentando, pelo concurso formal (três adolescentes), em 1/4 (um quarto), tornado-a em 1 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Da soma das penas

Os crimes aconteceram em concurso material, pois cada qual tem objetividade jurídica distinta, devendo as penas serem somadas, chegando ao resultado final de 6 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de outras modificadoras aplicáveis.

O valor de cada dia multa será o mínimo legal, isto ante a pouca fortuna do réu, dado emergente dos autos.

Delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado (CP, artigo 33, §2º, alínea 'a').

Ademais, este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelo réu, em especial ante o fato de tratar-se de roubo praticado com uso de arma branca, meio executório este que implicou numa menor possibilidade de reação por parte da vítima.

A sociedade, em especial nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de

delitos contra o patrimônio praticado cada vez de modo mais frio e arrojado. O roubo foi perpetrado com atrevimento. O acusado investiu covardemente contra vítima indefesa, submetendo-a a graves ameaças, mantendo-a a toda sorte de riscos, medos e incertezas.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em Juízo e o faço para declarar o réu Erik Gean Freitas dos Anjos, qualificado nos autos na fl. 20, incurso no 157, parágrafo 2º, incisos II e VII, do Código Penal e artigo 244-B, da lei 8.069/90, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, e o condeno ao cumprimento da seguinte pena, cujo regime inicial ocorrerá no fechado: 6 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa; com base nos mesmos fundamentos acima, ABSOLVO o acusado da prática do crime previsto no artigo 155, §4º., incisos I e IV, do Código Penal, escorado no inciso VII, do artigo 386 do Código de Processo Penal.

A quantidade da pena privativa de liberdade e a espécie de delito praticado vedam quaisquer substituições ou favores legais ao condenado Fernando.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, ainda mais agora diante da prolação do édito condenatório, não lhe faculto o direito de recorrer desta em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra custodiado.

Expeça-se guia de recolhimento para início da execução.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.

P.I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.